

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 749/2539	นาย วิเชียร พิศลยบุตร กับพวก	ผู้ร้อง
	ผู้ร้อง คัดค้าน	ผู้ร้อง
	เชิญพิศลยบุตรมูลนิธิ	ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1629, มาตรา 1713

ผู้ร้องทั้งสองเป็นเพียงหลานของพี่ของปู่ผู้ตายจึงมิใช่ผู้สืบสันดานของผู้ตาย และมีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ทั้งมิได้กล่าวอ้างว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกผู้ร้องทั้งสองจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้ร้อง ทั้ง สอง ยื่น คำร้องขอ ว่า ท่านผู้หญิง เชิญ พิศลยบุตร ถึงแก่ความตาย โดย มิได้ ทำ พิณยกรรม ไว้ ผู้ตาย ไม่มี ทายาท อื่น ไດนอกจาก ผู้ร้อง ทั้ง สอง ซึ่ง เป็น ลูกพี่ลูกน้อง และ หลาน ชาย ที่ เป็นทายาท โดยชอบ ด้วย กฎหมาย การ จัดการ มรดก มีเหตุ ขัดข้อง ขอให้ มี คำสั่งตั้ง ผู้ร้อง ทั้ง สอง เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ท่านผู้หญิง เชิญ พิศลยบุตร

ผู้คัดค้าน ยื่น คำคัดค้าน ว่า ท่านผู้หญิง เชิญ พิศลยบุตร ได้ ทำ พิณยกรรม ยก ทรัพย์ สมบัติ ทั้งหมด ให้ ผู้คัดค้าน ผู้ร้อง ทั้ง สองไม่มี ส่วนได้เสีย ใน ทรัพย์มรดก ไม่มี สิทธิ ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาล ตั้งผู้จัดการมรดก ขอให้ ยกคำร้อง ของ ผู้ร้อง ทั้ง สอง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง ของ ผู้ร้อง ทั้ง สอง

ผู้ร้อง ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของผู้ร้อง ทั้ง สอง ว่า ผู้ร้อง ทั้ง สอง เป็น ผู้สืบสันดาน ของ ผู้ตาย อันเป็นทายาทโดยธรรม ซึ่ง มีสิทธิ ร้อง ต่อ ศาล ขอให้ ตั้ง ผู้จัดการมรดก ของผู้ตาย หรือไม่ เห็นว่า ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ผู้ที่ จะ มีสิทธิ ร้อง ต่อ ศาล ขอให้ ตั้ง ผู้จัดการมรดก ได้ คือ ทายาทหรือ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ ผู้ร้อง ทั้ง สอง ฎีกา อ้างว่า เป็น ผู้สืบสันดาน ของ ผู้ตาย โดย เป็น หลาน ของ พี่ ของ ปู่ ผู้ตาย จึง เป็น ทายาทโดยธรรมของ ผู้ตาย นั้น เห็นว่า ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629บัญญัติ ให้ ทายาทโดยธรรม ที่ มีสิทธิ รับมรดก ได้ แก่ (1) ผู้สืบสันดานซึ่ง ตาม พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ ความหมายของ คำ ว่า ผู้สืบสันดาน ว่า "ลูก โดยชอบ ด้วย กฎหมาย " เมื่อ ผู้ร้อง ทั้ง สองเป็น เพียง หลาน ของ พี่ ของ ปู่ ผู้ตาย โดย ผู้ตาย เป็น บุตร ของพระ สมบัติยานุกุล ซึ่ง เป็น บุตร ของ หลวง สาทร ราชายุตก์ ส่วน ผู้ร้อง ทั้ง สอง เป็น ลูก และ หลาน ของ นาย ง่วนเฮง พิศลยบุตร ซึ่ง เป็น บุตร ของ นาย คิต พิศลยบุตร โดย นาย คิต เป็น พี่ ร่วม บิดา มารดา ของ หลวง สาทรราชายุตก์ ดังนั้น ผู้ร้อง ทั้ง สอง จึง มิใช่ ผู้สืบสันดาน ของ ผู้ตาย และ มิใช่ ทายาท ผู้มีสิทธิ รับมรดก ของ ผู้ตาย ตาม ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พหณิชย์ มาตรา 1629 ทั้ง ตาม คำร้อง ผู้ร้อง ทั้ง สอง ก็ ไม่ได้กล่าวอ้าง ว่า ผู้ร้อง ทั้ง สอง มี ส่วนได้เสีย ใน ทรัพย์มรดก แต่ ประการใดผู้ร้อง ทั้ง สอง จึง ไม่มี สิทธิ ร้องขอ ให้ ตั้ง ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตาย

พิพาทภายใน

(ธีระจิต ไชยคำ-ปรีชา เณลิมวณิชย-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>